

জেলা: খুলনা

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ২৪৯১/২০১৫

পক্ষগণঃ

ভগিরথ কুন্ড মারা যাওয়ায় তার উত্তরাধিকারগণ: লিটন কুমার
কুন্ড গং

.....বিবাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারী

-বনাম-

সুবোধ কুমার কুন্ড মারা যাওয়ায় তার উত্তরাধিকারগণ: অনুপম
কুন্ড ওরফে অনুপম কুমার কুন্ড গং

.....বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

জনাব আহমেদ নওশেদ জামিল

.....দরখাস্তকারীর পক্ষে

জনাব মুক্তি রানি কুন্ডু

..... ১-১০ নং প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানী ও রায় প্রদানের তারিখ: ১৫.০১.২০২৪

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন:

বিবাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারী কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে
দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়, যা
নিম্নরূপ:

“Records be called for

Let a Rule be issued calling upon the opposite
party Nos. 1-10 to show cause as to why the
judgment and decree dated 05.04.2015 passed by
the learned Joint District Judge, 3rd Court, Khulna
in Title Appeal No. 35 of 2013 affirming those
dated 26.11.2012 passed by the learned Assistant
Judge, Dumuria, Khulna in Civil Suit No. 755 of
2008 should not be set aside and/or pass such

*other or further order or orders as to this Court
may seem fit and proper.”*

বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নালিশী ভূমি ফুলতলা থানার অলকা মৌজার সি, এস ৬৬৮ খতিয়ানে রাস বিহারী কুন্ড ও ক্ষিরোদা সুন্দরী দাস্যা .৫৪ একর ভূমিতে ভোগদখলকার থাকাকালীন ক্ষিরোদা সুন্দরী তার প্রাপ্ত .২৭ একর ভূমিতে মালিক দখলকার থেকে ৩ পুত্র সুরেশ, মতিলাল ও ননি গোপাল কুন্ডকে ওয়ারেশ রেখে মৃত্যুবরণ করলে ৩ পুত্র বাদী সুবোধ কুন্ড, অশোক কুন্ড ও নিতাই কুন্ড ওয়ারিশ থাকে। নিতাই কুন্ড ৩/৪নং বাদীকে ওয়ারিশ রেখে মারা যায়। মতিলাল কুন্ড ১ পুত্র প্রভাত কুমারকে রেখে মারা যায়। প্রভাত কুন্ড ৫ নং বাদী ও ৬ নং বাদীকে ওয়ারেশ রেখে মারা যায়। ননী গোপাল কুন্ড ৩০/১২/৫৪ ইং তারিখের পট্রায় নালিশী জমায় .০৯ একর জমি গৌর হরি কুন্ড বরাবর বিক্রয় করেন। গৌর হরি ৩ পুত্র ৭-৯ নং বাদীকে ওয়ারিশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। সি,এস প্রজা বাজ বিহারী কুন্ডের কন্যা পুতুল বালার সাধু খাঁ হচ্ছে। ১ নং বিবাদী পুতুল বালা সাধু খাঁ জমি খরিদ করেন। নালিশী বিভাজ্য জমাজমি এস.এ ৫৭৩ খতিয়ানে পুতুল বালার ও ক্ষিরোদা সুন্দরী কুন্ডের ২ পুত্র সুরেশ কুন্ড ও মতিলাল কুন্ড ও খরিদা গৌর হরি কুন্ডের নামে তুল্যাংশ রেকর্ড হয়। এস,এ রেকর্ডীয় মালিকগণ স্ব স্ব অংশে ভোগদখলকার থাকাকালে এল,এ ৪৬/৫৬-৫৭ নং কেসে নালিশী ৬৪ দাগের .৩০ একর জমি সহ অন্যান্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এস,এ মালেকদের নামে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৪১ টাকা ধার্য করা হয়। সেই মোতাবেক পুতুল বালা তার অংশের ভূমি বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলন করেন। উক্তভাবে বাদীগণ নালিশী জমায় ওয়ারেশ সূত্রে .১৯৫০ একর ভূমি প্রাপ্ত হয়ে ভোগ দখলকার থাকাকালে ১/২ নং বিবাদীগণ অধিগ্রহণকৃত জমি বাদ না দিয়ে অতিরিক্ত জমি পুতুল বালার নিকট হতে খরিদ করে আইল সীমানা নিয়ে বিরোধ হওয়ায় বিবাদীগণকে ২০/৪/০৮ ইং তারিখে ভাগ বাটোয়ারা করে দিতে অস্বীকার করায় বাদা অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করে।

অপরদিকে বিবাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারীপক্ষের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নালিশী সি,এস ৬৬৮ খতিয়ানে রাজ বিহারী ও ক্ষিরোদা প্রত্যেকে ৮ আনা অংশে ভোগ দখলকার থাকাকালে ক্ষিরোদা ৩ পুত্রকে ওয়ারিশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। অপর সি,এস প্রজা রাজ বিহারীর

কন্যা পুতুল বালা তার রেকর্ডীয় .২৭ একর সম্পত্তি ৩/৬/৬৯ ইং তারিখে কবলা মূলে নুরুল্লাহর বরাবর হস্তান্তর করেন। উপরোক্ত ক্রমিক হস্তান্তর সূত্রে বিবাদী-আপীলকারী পক্ষ .২৭ একর ভূমিতে ভোগ দখলকার আছে এবং সরকারকে খাজনা প্রদান করছে। এই বিবাদী পক্ষের পূর্বাধিকারী পুতুল বালা .২২৫০ একর ভূমি বাবদ ক্ষতিপূরণের ১০৬ টাকা উত্তোলন করেন নাই। বরং পুতুল বালার নিকট হতে এই বিবাদীপক্ষ ক্রমিক হস্তান্তর সূত্রে উক্ত ভূমি খরিদ করে নামপত্তন করে খাজনা প্রদান পূর্বক ভোগ দখলে আছেন।

বাদী ও বিবাদীর আরজি ও জবাব পর্যালোচনা করে বিচারিক আদালত নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেনঃ

১. বর্তমান আকারে ও প্রকারে অত্র মোকদ্দমা পরিচালিত হতে পারে কিনা?
২. অত্র মোকদ্দমায় পক্ষ দোষ আছে কিনা?
৩. নালিশী সম্পত্তিতে বাদীদের কোন স্বত্ব দখল আছে কিনা এবং আরজিতে সকল জমা অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা?
৪. নালিশী ভূমিতে বাদীগণ অত্র মোকদ্দমায় প্রার্থিত বন্টনের ডিক্রী পেতে পারে কিনা?

উক্ত মোকদ্দমা শুনানীঅন্তে বিচারিক আদালত বাদীর প্রার্থীতমতে ডিক্রি প্রদান করেন। বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ বিবাদীপক্ষ বিজ্ঞ জেলা জজ, খুলনা সমীপে দেওয়ানী আপীল নং ৩৫/২০১৩ দায়ের করেন। অতঃপর, বিজ্ঞ জেলা জজ আপীলটি গ্রহণকরতঃ উহা নিষ্পত্তির নিমিত্তে বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, তৃতীয় আদালত, খুলনার সমীপে প্রেরণ করেন। শুনানীঅন্তে আপীল আদালত আপীলটি না-মঞ্জুরকরতঃ বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি বহাল রাখেন। আপীল আদালতের উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে দরখাস্তকারীর দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বর্ণিত রুল জারী করা হয়।

প্রার্থীপক্ষের আইনজীবী জনাব আহমেদ নওশেদ জামিল নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অভিমত পোষণ করেন যে, নালিশী ভূমিতে বাদীর স্বত্ব এবং দখল আছে। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, আপীল আদালত উপস্থাপিত নথিতে রক্ষিত materials on record তথা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও

তথ্যাদি অনুপুঞ্জ বিচার বিশ্লেষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আপীলটি খারিজ করেছেন যা আইনতঃ রক্ষণীয় নয় বিধায় আপীলটি চূড়ান্তকরণযোগ্য।

অপরদিকে, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মুক্তি রানি কুণ্ডু নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত নথিতে রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তথ্যাদি অনুপুঞ্জ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ বাদীর প্রার্থীতমতে ডিক্রি প্রদান করেছেন এবং আপীল আদালত নির্মোহভাবে নথিতে রক্ষিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ বিচারিক আদালতের সাথে সহমত পোষন করেছেন যাতে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কারণ নাই। সঙ্গতকারণে, রুলটি নিষ্ফলযোগ্য।

এখন দেখতে হবে, তর্কিত রায় ও ডিক্রি আইনতঃ রক্ষণীয় কি না?

প্রার্থীপক্ষ তাঁর দাবীর সমর্থনে তিন জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ কেবল এক জন সাক্ষীকে (পি.ডব্লিউ-১) জেরা করেন। বিবাদীপক্ষ ২নং ও ৩নং সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও জেরা করেননি। তাছাড়া, বিবাদী তাদের দাবী সমর্থনে কোন সাক্ষ্যসাবুদ উপস্থাপন করেননি। পি.ডব্লিউ-২, সৈয়দ আজাহার আলী নালিশী ভূমিতে বাদীর দখলের দাবী সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেন। নালিশী ভূমির পাশেই তার নিজস্ব জমি রয়েছে। পি.ডব্লিউ-৩, নাজমুন নাহার; অফিস সহকারী, এল.এ সাধারণ শাখা, খুলনা, তিনি জেরায় স্বীকার করেন যে, তিনি তলব মতে এল.এ ৪৬/৫৬-৫৭ নং কেসের নথি আদালতে নিয়ে এসেছেন।

বিচারিক আদালত বাদীপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ পর্যালোচনান্তে অভিমত পোষণ করেন যে, বাদী নালিশী ভূমিতে তার স্বত্ব এবং দখল প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক নালিশী ভূমি সম্পর্কে বণ্টনের প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করেছেন। আপীল আদালত তার রায়ে উল্লেখ করেন যে, বিচারিক আদালত বাদীকে যে ছাহাম প্রদান করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত এবং এতে হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ পরিলক্ষিত হয় না। এই প্রসঙ্গে আপীল আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখ করা প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করছি:

“বাদী পক্ষ নালিশী জমায় তাহাদের স্বত্ব দখল প্রমাণ করতে সক্ষম
হওয়ায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত তাহাদের .১৯৫০ একর ছাহাম প্রদান

করিয়েছেন। উভয়পক্ষের দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী-রেসপনডেন্ট পক্ষ .১৯৫০ একর ভূমিতে স্বত্ববান ভোগ দখলকার আছেন। পি.ডব্লিউ-১, তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, ক্ষতিপূরণের টাকার মধ্যে সি.এস প্রজা রাজ বিহারীর কন্যা পুতুল বালা .২২৫০ একর বাবদ টাকা তুলে নেন। আমাদের অংশ থেকে .৭৫০ একর সম্পত্তি একোয়ার হয়। আমাদের একোয়ার বাদে .১৯৫০ একর সম্পত্তিতে আমাদের স্বত্ব দখল আছে। ফলে বাদী-রেসপনডেন্ট পক্ষ নালিশী জমায় .১৯৫০ একর ভূমি বাবদ ছাহাম পাইবেন। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত পর্যালোচনাপূর্বক বাদী-আপীলকারী পক্ষকে ছাহাম প্রদান করেন নাই। যা সঠিক ও আইনানুগ হওয়ায় হস্তক্ষেপযোগ্য নহে। সংগত কারণে, অত্র আপীল না-মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।”

নথি পর্যবেক্ষণে প্রতিভাত হয় যে, নালিশী খতিয়ানের ভূমি হতে ০.৩০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এল.এ কেস নং ৪৬/৫৬-৫৭ এর নথি পর্যবেক্ষণে এর প্রমাণ পাওয়া যায় এবং বিবাদীদের পূর্ববর্তী পুতুল বালা সাধু খাঁ ০৬/০৪/১৯৫৮ ইং তারিখে অধিগ্রহণকৃত টাকা গ্রহণ করেছেন। নথিতে রক্ষিত সাক্ষ্যসাবুদ আইন ও তথ্যের সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নঅন্তে অত্র আদালত মনে করে উভয় আদালতের সমাপতন (the concurrent finding) যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় এতে হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ পরিলক্ষিত হয় না। ফলে, রুলটি নিষ্ফল।

আদেশ হয় যে, বর্ণিত রুলটি বিনা খরচায় Discharged করা হলো। ইতোপূর্বে অত্র আদালত কর্তৃক জারীকৃত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

নিম্ন আদালতে LCRs সহ অত্র রায়ের কপি জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন